

STJ pauta julgamentos de casos tributários para 1ª Seção em fevereiro

Segundo tributaristas, teses sob análise da Corte são relevantes para diversos setores

Por **Beatriz Olivon** — Brasília

25/01/2026 10h30 · Atualizado há 22 horas

Presentear matéria

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) incluiu na pauta de julgamentos da 1ª Seção, do mês de fevereiro, pelo menos **três teses tributárias relevantes**. Não há estimativa oficial dos valores envolvidos computada nos Riscos Fiscais, mas os temas são apontados por tributaristas como relevantes para diferentes setores. A 1ª Seção tem o papel de uniformizar a jurisprudência da Corte.

Está na pauta do dia 11 de fevereiro processo sobre a validade do **teto de 20 salários-mínimos para algumas contribuições destinadas a terceiros** - INCRA, salário-educação, Sistema S, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI (Tema

1390). O STJ já afastou o teto para contribuições parafiscais destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac (tema 1079), como lembra o advogado Rômulo Coutinho, sócio do Levez Coutinho. E o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu

Menu



Valor

ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Leia também:

[Análise: Lula reage ao avanço bolsonarista na exploração do caso Master](#)

[Candidato de esquerda à presidência lidera pesquisa na Colômbia](#)

A discussão envolve duas leis da década de 80. O artigo 4º da Lei nº 6.950, de 1981, prevê que a base de cálculo das contribuições previdenciárias deve respeitar o limite de 20 salários mínimos. O parágrafo único determina que esse mesmo teto tem de ser observado para as “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”.

O Decreto nº 2.318, de 1986, revogou o limite imposto para o cálculo “da contribuição da empresa para a Previdência Social” que estava previsto no artigo 4º, mas não mexeu no parágrafo único. Os contribuintes defendem a aplicação do limite de 20 salários mínimos.

A expectativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nesse tema é positiva, como o órgão informou em nota. “A tese defendida pelos contribuintes guarda estreita relação com o que foi discutido no Tema 1079”. A PGFN espera a reafirmação do posicionamento para as demais contribuições.

No mesmo dia, o STJ deve julgar se a **cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte** do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 (Tema 1369). Nesse caso, o STF já decidiu que a Lei Complementar 190 é válida nas vendas para consumidores não contribuintes do ICMS.

Ainda na sessão do dia 11, a Corte deve retomar o julgamento em que vai definir se **revendedores de combustíveis**, que não pagam **PIS e Cofins**, podem registrar **créditos** dessas contribuições durante o período em que a alíquota delas foi reduzida a zero para os produtores e importadores do setor. O relator, ministro Gurgel de Faria, já votou, de forma favorável à Fazenda.

Ao reduzir a alíquota de PIS e Cofins a zero para o setor, a Lei Complementar nº 192, de março de 2022, garantiu o aproveitamento de créditos vinculados às empresas da cadeia. Essa permissão de aproveitamento foi suprimida

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Segundo Ariane Guimarães, sócia do Mattos Filho, depois da edição da lei, as empresas passaram a se deparar com resistência por parte da Fazenda Nacional, tentando restringir o alcance do crédito e deixando de observar a anterioridade nonagesimal.

A advogada Luciana Krabbe Vignati, sócia do HRSA Sociedade de Advogados, destaca que tanto o STJ quanto o STF têm julgado recursos repetitivos e repercussões gerais com a expectativa de reduzir os estoques de processos sobre um mesmo tema que aguardam julgamentos. “A ideia é que quanto mais teses vinculantes forem julgadas, mais casos ficam barrados nos tribunais inferiores”, afirma.

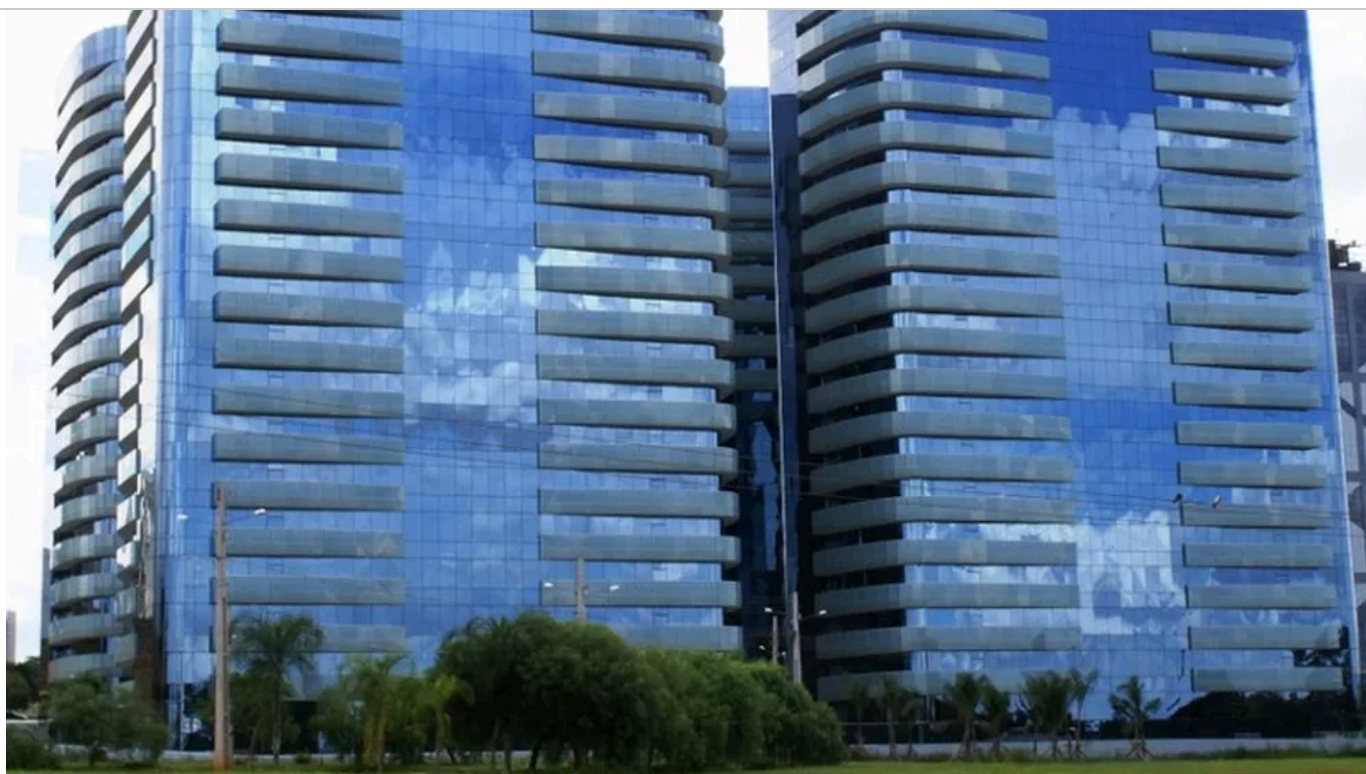
Os advogados também esperam que alguns julgamentos que não foram concluídos nas últimas sessões de dezembro de 2025 possam ser pautados e retomados. Entre eles, destacam a divergência sobre a **inclusão de PIS e Cofins na base de cálculo do IRPJ/CSLL**, quando apurados na sistemática do lucro presumido (Tema 1312).

As perspectivas para essa tese não são boas de acordo com advogados ouvidos pelo **Valor**. Apesar de ser uma tese filhote da exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins, o STJ já definiu, em outros casos, que a situação é diferente quando se trata do regime do lucro presumido.

“A perspectiva quanto à probabilidade de êxito não é das maiores”, afirma Rômulo Coutinho, sócio do Lavez Coutinho. De acordo com o tributarista, STJ e STF têm entendido que a sistemática do lucro presumido é um benefício para o contribuinte, então ele escolhe esse caminho e eventual tributo embutido. “Discordo, porque quando o contribuinte paga um tributo que tem fundamento na tributação da receita é o mesmo artigo da Constituição (195)”, afirmou.

A PGFN espera que o STJ consolide o entendimento que já vem sendo aplicado pelas turmas da Corte. “Ambas as turmas possuem precedentes favoráveis à União, e a fixação da tese sob o rito dos recursos repetitivos é fundamental para garantir segurança jurídica e uniformidade nas decisões sobre a matéria”, informou em nota.

Também foi adiado no fim de 2025, e ainda não tem data de retorno, o julgamento que irá definir se a **fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário são recusáveis** por inobservância à ordem legal (Tema 1385).



Sede da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em Brasília — Foto: Divulgação

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Ferramenta usada por grandes fazendas começa a chegar aos médios produtores

A Frente do Mercado | Patrocinado

Conforto e frescor para seus pés e economia para seu bolso. Desconto exclusivo cupom PRIMEIRACOMPRA

Feita de couro legítimo e palmilha em gel, a sandália ortopédica ultra comfort se adapta aos pés e proporciona alívio do cansaço diário. Conheça nossos modelos e cores.

Solah Soft Calçados | Patrocinado

Saiba Mais

Nova barra anti-queda para banheiro vira febre entre idosos

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

Saiba Mais

se adapta perfeitamente ao modelo do seu pé. Ideal para o seu dia a dia, em qualquer ...

Solah Soft Calçados | Patrocinado

Saiba Mais

Mais do Valor Econômico



AO VIVO

Ibovespa e dólar caem com investidores de olho na 'superquarta' de decisões de Fed e Copom

Saída de investidores de ativos americanos deve seguir beneficiando a bolsa brasileira e outros mercados emergentes

26/01/2026, 11:29 — Em Finanças



Líderes partidários do Japão divergem sobre imigração e impostos às vésperas das eleições

Premiê Takaichi e rivais debatem corte do imposto sobre alimentos e regras para estrangeiros em campanha dominada pela política tributária e custo de vida

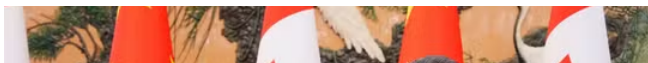
26/01/2026, 11:16 — Em Mundo



Análise: ICE é o instrumento de repressão política de Trump

O segundo assassinato em menos de um mês por agentes federais de imigração escancara que as operações estão mais para repressão e intimidação política do que para proteção da população

26/01/2026, 11:11 — Em Mundo



China defende relações comerciais com o

Menu

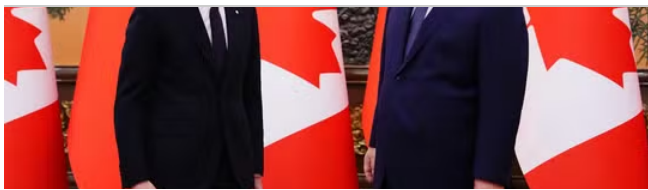


Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



Canadá se reúne com o presidente chinês e começa a redefinir uma relação bilateral que estava tensa há anos, abrindo caminho para a importação de veículos elétricos chineses para o mercado canadense

26/01/2026, 11:03 — Em Mundo



Nvidia e WideLabs lançam personas de IA que refletem a população brasileira

Base gratuita oferece 6 milhões de perfis de inteligência artificial baseados em dados do IBGE

26/01/2026, 11:01 — Em Empresas



Bitcoin cai, mas se afasta da mínima de US\$ 86 mil em semana que terá decisão do Fomc

Maior das criptomoedas se recuperou das mínimas do fim de semana enquanto investidores se preparam para grandes eventos macro

26/01/2026, 10:58 — Em Criptomoedas



PF começa a ouvir nesta segunda-feira ex-diretores do Banco Master e do BRB investigados por suposta fraude

O primeiro que prestou depoimento é Dario Oswaldo Garcia Junior, diretor de finanças e controladoria do BRB, afastado do cargo na primeira fase da Operação Compliance Zero

26/01/2026, 10:55 — Em Finanças



Confiança do consumidor em janeiro tem pior queda em 1 ano, aponta FGV

Recuo na confiança foi provocado por respostas desfavoráveis tanto em relação ao presente, quanto ao futuro

26/01/2026, 10:51 — Em Brasil

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo



[QUEM SOMOS](#)[FALE CONOSCO](#)[TERMOS E CONDIÇÕES](#)[TRABALHE CONOSCO](#)[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)[ANUNCIE](#)[MINHA EDITORA](#)